

European General Data Protection Regulation

欧盟一般数据 保护条例



任虎◎译



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

欧盟一般数据保护条例

European General Data Protection Regulation (GDPR)

任 虎 译



华东理工大学出版社
EAST CHINA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PRESS

· 上海 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

欧盟一般数据保护条例/任虎译. —上海: 华东理工大学出版社, 2018. 5

ISBN 978 - 7 - 5628 - 5469 - 2

I. ①欧… II. ①任… III. ①隐私权—人身权—研究—欧洲 IV. ①D950. 3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 099652 号

内 容 提 要

本书为欧洲《一般数据保护条例》的中英对照译本。全书共十一章,第一章为一般数据保护条例的一般条款;第二章为一般数据保护条例的原则;第三章为数据主体的权利;第四章为控制者和处理者;第五章为个人数据的第三国或国际组织的转移;第六章为独立监督机关;第七章为合作和一贯性;第八章涉及救济、责任和惩罚;第九章是特殊处理情形相关条款;第十章为委任法案和实施法案;第十一章为最后条款。

本书可作为高等学校法律相关专业本科生、研究生的学习指导书,也可供律师及相关研发人员参考使用。

.....
策划编辑 / 韩 婷

责任编辑 / 韩 婷

装帧设计 / 徐 蓉

出版发行 / 华东理工大学出版社有限公司

地址: 上海市梅陇路 130 号, 200237

电话: 021 - 64250306

网址: www.ecustpress.cn

邮箱: zongbianban@ecustpress.cn

印 刷 / 杭州日报报业集团盛元印务有限公司

开 本 / 710 mm×1000 mm 1/16

印 张 / 13.5

字 数 / 200 千字

版 次 / 2018 年 5 月第 1 版

印 次 / 2018 年 5 月第 1 次

定 价 / 68.00 元
.....

版权所有 侵权必究

译者序

preface

随着信息处理、存储技术等互联网技术的发展，个人数据的收集、使用、加工、传输等大数据产业异军突起，互联网信息产业呈现出欣欣向荣的发展趋势。但同时，鉴于对新兴产业的预测不充分等因素，相关制度规划的发展则相对较为滞后，技术落后者以及新技术适用对象的权利未能得到充分保障，特别是个人隐私和信息保护的问题日益严重，已经普遍引起各国立法者的关注。其中，欧盟在个人信息保护方面的发展最为积极，现已拥有体系化的法律制度。

早在 1995 年，欧盟颁布并实施了《数据保护指令》（Proposal for a Council Directive Concerning the Protection of Dividuals in Relation to the Processing of Personal Data, 95/46/EC），为欧盟成员国立法保护个人数据建立了最低标准。2002 年 7 月欧盟发布《隐私与电子通讯指令》（Directive on Privacy and Electronic Communication, Directive 2002/58/EC），确立了未来互联网个人数据保护的基本原则，但各成员国的国内立法仍存在一些差距。随着欧盟的扩大以及互联网技术的革新，欧盟委员会于 2012 年 1 月提出《欧盟数据保护改革》（EU Data Protection Reform），旨在提高个人信息保护水平，适用统一的法律制度，并提出“互联网隐私权的强化”“欧盟数字经济的复兴”“成员国之间个人数据保护执行的协调”三个目标。为此，欧盟委员会、欧洲议会、欧盟理事会三方于欧盟夏季峰会召开之前举行讨论会，后于 2012 年 1 月 25 日，欧洲议会公布了《一般数据保护条例》草案。2015 年 12 月 15 日，欧盟委员会通过了《一般数据保护条例》，2016 年 4 月 14 日，欧洲议会在二读立法程序中决议通过被称为史上最严格的《一般数据保护条例》（Genenral Data Protection

Regulation), 同时通过的还有《执法领域的的数据保护指令》^①。该条例于 2016 年 5 月 24 日生效, 自 2018 年 5 月 25 日起直接适用于欧盟全体成员国。在个人数据保护方面, 其不仅强调数据主体权利的保护, 而且规范数据控制者的个人数据处理行为, 从而达到平衡个人和社会利益的立法目的。

《一般数据保护条例》同其之前的《数据保护指令》相比, 在地域适用范围、权利义务配置、监督体系、惩罚和救济措施等方面对原立法框架进行了重大调整。特别是将为欧盟境内数据主体提供商品或服务、监督其行为的欧盟境外企业, 以及数据的跨境移动等内容纳入了规制范围, 引起了从事涉欧互联网信息服务和贸易企业的高度关注。因此, 深入研究和分析《一般数据保护条例》对我国互联网企业和大数据产业的影响和促进具有深远意义。

在《一般数据保护条例》的英中文对照翻译过程中, 译者本着直译原则, 参照国内已有的研究论文, 以及国内相关立法文献, 将欧盟《一般数据保护条例》的原意尽力体现给读者, 但因对欧盟相关制度的研究尚处于起步阶段, 故难免有理解不足或疏漏之处, 在此恳请读者不吝给予批评指正。在条文对照翻译的基础上, 译者将近期出版《一般数据保护条例》条款详解书, 敬请期待。

在此鸣谢作者在韩国攻读博士研究生期间的指导教授, 原韩国高丽大学法学院院长 Park No-Hyoung 教授长期在本研究领域的循循指导, 一并感谢高丽大学法学院 Chung Myung-Hyun 研究员的大力支持。

最后感谢延边州检察院张智华检察官为本书的翻译付出的努力!

译者 任 虎

2018 年 3 月 25 日

^① Directive (EU) 2016/680 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and on the free movement of such data, and repealing Council Framework Decision 2008/977/JHA.

目 录

contents

第一章 一般条款/001

第 1 条 主旨及目的/001

第 2 条 适用范围/002

第 3 条 地域范围/003

第 4 条 定义/004

第二章 原则/014

第 5 条 处理个人数据相关原则/014

第 6 条 处理的合法性/016

第 7 条 同意条件/020

第 8 条 信息社会服务相关适用于儿童同意的条件/021

第 9 条 特殊范畴的个人数据处理/022

第 10 条 犯罪前科及与犯罪行为相关个人数据的处理/026

第 11 条 不需要识别的处理/026

第三章 数据主体的权利/028

第一节 透明度和模式/028

第 12 条 为行使数据主体的权利而透明的信息、通知及其模式
/028

第二节 信息和个人数据的访问/031

第 13 条 当数据主体收集个人数据时应提供的信息/031

第 14 条 当个人数据不是从数据主体处获取时应提供的信息
/035

第 15 条 数据主体的访问权/039

第三节 修改和删除/041

第 16 条 修改权/041

第 17 条 删除权（“被遗忘权”）/042

第 18 条 限制处理权/044

第 19 条 对个人数据的修改、删除及限制处理的通报义务/046

第 20 条 信息可携权/046

第四节 反对权和自动化的个体决策权/048

第 21 条 反对权/048

第 22 条 包括数据画像在内的自动化的个体决策/050

第五节 限制/051

第 23 条 限制/051

第四章 控制者和处理者/055

第一节 一般义务/055

第 24 条 控制者的责任/055

第 25 条 基于设计和默认的数据保护/056

第 26 条 共同控制者/057

第 27 条 未在欧盟内设立的控制者或处理者的代理人/058

第 28 条 处理者/060

第 29 条 控制者或处理者授权下的处理/065

第 30 条 处理活动的记录 / 065

第 31 条 同监督机关的合作 / 068

第二节 个人数据的安全 / 069

第 32 条 处理安全 / 069

第 33 条 向监督机关通报个人数据遭受侵害 / 071

第 34 条 通知数据主体个人数据遭受侵害 / 072

第三节 数据保护影响评估和事前协商 / 074

第 35 条 数据保护影响评估 / 074

第 36 条 事前协商 / 078

第四节 数据保护责任人 / 081

第 37 条 数据保护责任人的指定 / 081

第 38 条 数据保护责任人的地位 / 083

第 39 条 数据保护责任人的职责 / 085

第五节 行为准则和认证 / 086

第 40 条 行为准则 / 086

第 41 条 被认可行为准则的监督 / 091

第 42 条 认证 / 093

第 43 条 认证机构 / 096

第五章 个人数据的第三国或国际组织的转移 / 101

第 44 条 转移一般原则 / 101

第 45 条 基于充分决定的转移 / 102

第 46 条 基于适当保障措施转移 / 106

第 47 条 有约束力的企业规定 / 109

第 48 条 欧盟法律不授权的转移或公开 / 113

第 49 条 特定情况下的减损 / 114

第 50 条 旨在保护个人数据的国际合作 / 117

第六章 独立监督机关 / 119

第一节 独立地位 / 119

第 51 条 监督机关 / 119

第 52 条 独立性 / 120

第 53 条 监督机关成员的一般条件 / 122

第 54 条 监督机关设立规定 / 123

第二节 权能、职责及权限 / 125

第 55 条 权能 / 125

第 56 条 监督机关总管的权能 / 125

第 57 条 职责 / 127

第 58 条 权限 / 132

第 59 条 活动报告 / 136

第七章 合作和一贯性 / 138

第一节 合作 / 138

第 60 条 监督机关总管和其他相关监督机关的合作 / 138

第 61 条 相互协助 / 142

第 62 条 监督机关的共同操作 / 145

第二节 一贯性 / 148

第 63 条 一贯性机制 / 148

第 64 条 理事会意见 / 149

第 65 条 理事会争端解决 / 152

第 66 条 紧急程序 / 155

第 67 条 信息交换 / 157

第三节 欧盟数据保护理事会 / 158

第 68 条 欧盟数据保护理事会 / 158

第 69 条 独立性 / 159

第 70 条 理事会职责 / 160

第 71 条 报告书 / 166

第 72 条 程序 / 166

第 73 条 主席 / 167

第 74 条 主席职责 / 167

第 75 条 秘书处 / 168

第 76 条 保密性 / 170

第八章 救济、责任和惩罚 / 171

第 77 条 向监督机关投诉的权利 / 171

第 78 条 针对监督机关获得有效司法救济的权利 / 172

第 79 条 针对控制者或处理者获得有效司法救济的权利 / 173

第 80 条 数据主体的代理 / 174

第 81 条 诉讼程序的中止 / 175

第 82 条 获得赔偿的权利及赔偿责任 / 176

第 83 条 行政罚款的一般条件 / 178

第 84 条 处罚 / 183

第九章 特殊处理情形相关条款 / 184

第 85 条 处理及表达和信息的自由 / 184

第 86 条 处理和官方文档的公共访问 / 185

第 87 条 国民身份识别号码的处理 / 186

第 88 条 雇佣情境下的处理 / 186

第 89 条 以公共利益为目的的存储、以科学研究或历史研究为目的，或者以统计为目的而处理相关的保障措施和减损 / 187

第 90 条 保密义务 / 189

第 91 条 教会和宗教协会现有的数据保护规定 / 190

第十章 委任法案和实施法案 / 192

第 92 条 行使委任 / 192

第 93 条 委员会程序 / 193

第十一章 最后条款 / 195

第 94 条 95/46/EC 指令的废止 / 195

第 95 条 同 2002/58/EC 指令的关系 / 195

第 96 条 同先前签署的协定的关系 / 196

第 97 条 欧盟委员会的报告书 / 196

第 98 条 数据保护相关其他欧盟法案的审查 / 198

第 99 条 生效及适用 / 198

目 录

contents

Chapter 1 General provisions / 001

Art. 1 Subject-matter and objectives / 001

Art. 2 Material scope / 002

Art. 3 Territorial scope / 003

Art. 4 Definitions / 004

Chapter 2 Principles / 014

Art. 5 Principles relating to processing of personal data / 014

Art. 6 Lawfulness of processing / 016

Art. 7 Conditions for consent / 020

Art. 8 Conditions applicable to child's consent in relation to
information society services / 021

Art. 9 Processing of special categories of personal data / 022

Art. 10 Processing of personal data relating to criminal
convictions and offences / 026

Art. 11 Processing which does not require identification / 026

Chapter 3 Rights of the data subject / 028

Section 1 Transparency and modalities / 028

Art. 12 Transparent information , communication and modalities
for the exercise of the rights of the data subject /028

Section 2 Information and access to personal data /031

Art. 13 Information to be provided where personal data are
collected from the data subject /031

Art. 14 Information to be provided where personal data have not
been obtained from the data subject /035

Art. 15 Right of access by the data subject /039

Section 3 Rectification and erasure /041

Art. 16 Right to rectification /041

Art. 17 Right to erasure (‘ right to be forgotten ’) /042

Art. 18 Right to restriction of processing /044

Art. 19 Notification obligation regarding rectification or erasure
of personal data or restriction of processing /046

Art. 20 Right to data portability /046

Section 4 Right to object and automated individual decision-making /048

Art. 21 Right to object /048

Art. 22 Automated individual decision-making , including
profiling /050

Section 5 Restrictions /051

Art. 23 Restrictions /051

Chapter 4 Controller and processor /055

Section 1 General obligations /055

Art. 24	Responsibility of the controller/055
Art. 25	Data protection by design and by default/056
Art. 26	Joint controllers/057
Art. 27	Representatives of controllers or processors not established in the Union/058
Art. 28	Processor/060
Art. 29	Processing under the authority of the controller or processor/065
Art. 30	Records of processing activities/065
Art. 31	Cooperation with the supervisory authority/068
Section 2 Security of personal data/069	
Art. 32	Security of processing/069
Art. 33	Notification of a personal data breach to the supervisory authority/071
Art. 34	Communication of a personal data breach to the data subject/072
Section 3 Data protection impact assessment and prior consultation /074	
Art. 35	Data protection impact assessment/074
Art. 36	Prior consultation/078
Section 4 Data Protection officer/081	
Art. 37	Designation of the data protection officer/081
Art. 38	Position of the data protection officer/083
Art. 39	Tasks of the data protection officer/085
Section 5 Codes of conduct and certification/086	

Art. 40 Codes of conduct / 086

Art. 41 Monitoring of approved codes of conduct / 091

Art. 42 Certification / 093

Art. 43 Certification bodies / 096

Chapter 5 Transfers of personal data to third countries or international organizations / 101

Art. 44 General principle for transfers / 101

Art. 45 Transfers on the basis of an adequacy decision / 102

Art. 46 Transfers subject to appropriate safeguards / 106

Art. 47 Binding corporate rules / 109

Art. 48 Transfers or disclosures not authorised by Union law
/ 113

Art. 49 Derogations for specific situations / 114

Art. 50 International cooperation for the protection of personal
data / 117

Chapter 6 Independent supervisory authorities / 119

Section 1 Independent status / 119

Art. 51 Supervisory authority / 119

Art. 52 Independence / 120

Art. 53 General conditions for the members of the supervisory
authority / 122

Art. 54 Rules on the establishment of the supervisory authority
/ 123

Section 2 Competence, tasks and powers / 125

Art. 55 Competence / 125

Art. 56 Competence of the lead supervisory authority / 125

Art. 57 Tasks / 127

Art. 58 Powers / 132

Art. 59 Activity reports / 136

Chapter 7 Cooperation and consistency / 138

Section 1 Cooperation / 138

Art. 60 Cooperation between the lead supervisory authority and
the other supervisory authorities concerned / 138

Art. 61 Mutual assistance / 142

Art. 62 Joint operations of supervisory authorities / 145

Section 2 Consistency / 148

Art. 63 Consistency mechanism / 148

Art. 64 Opinion of the Board / 149

Art. 65 Dispute resolution by the Board / 152

Art. 66 Urgency procedure / 155

Art. 67 Exchange of information / 157

Section 3 European data protection board / 158

Art. 68 European Data Protection Board / 158

Art. 69 Independence / 159

Art. 70 Tasks of the Board / 160

Art. 71 Reports / 166

Art. 72 Procedure / 166

Art. 73 Chair / 167

Art. 74 Tasks of the Chair / 167

Art. 75 Secretariat / 168

Art. 76 Confidentiality / 170

Chapter 8 Remedies, liability and penalties / 171

Art. 77 Right to lodge a complaint with a supervisory authority /
171

Art. 78 Right to an effective judicial remedy against a
supervisory authority / 172

Art. 79 Right to an effective judicial remedy against a controller
or processor / 173

Art. 80 Representation of data subjects / 174

Art. 81 Suspension of proceedings / 175

Art. 82 Right to compensation and liability / 176

Art. 83 General conditions for imposing administrative fines / 178

Art. 84 Penalties / 183

Chapter 9 Provisions relating to specific processing situations / 184

Art. 85 Processing and freedom of expression and information
/ 184

Art. 86 Processing and public access to official documents / 185

Art. 87 Processing of the national identification number / 186

Art. 88 Processing in the context of employment / 186

Art. 89 Safeguards and derogations relating to processing for

archiving purposes in the public interest, scientific or
historical research purposes or statistical purposes / 187

Art. 90 Obligations of secrecy / 189

Art. 91 Existing data protection rules of churches and religious
associations / 190

Chapter 10 Delegated acts and implementing acts / 192

Art. 92 Exercise of the delegation / 192

Art. 93 Committee procedure / 193

Chapter 11 Final provisions / 195

Art. 94 Repeal of Directive 95/46/EC / 195

Art. 95 Relationship with Directive 2002/58/EC / 195

Art. 96 Relationship with previously concluded Agreements / 196

Art. 97 Commission reports / 196

Art. 98 Review of other Union legal acts on data protection / 198

Art. 99 Entry into force and application / 198

Chapter 1 General provisions

第一章 一般条款

Art. 1 Subject-matter and objectives

第1条 主旨及目的

(1) This Regulation lays down rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and rules relating to the free movement of personal data. ^①

(1) 本条例对个人数据处理相关自然人保护以及个人数据自由流动作出规定。

(2) This Regulation protects fundamental rights and freedoms of natural persons and in particular their right to the protection of personal data.

(2) 本条例保护自然人的基本权利与自由，尤其保护个人数据的权利。

(3) The free movement of personal data within the Union shall be neither restricted nor prohibited for reasons connected with the protection of natural persons with regard to the processing of personal data.

(3) 个人数据在欧盟内部的自由流动，就个人数据的处理不得以保护自然人为由而受限制或被禁止。

^① 译者注：本书英文部分为欧盟《一般数据保护条例》原文。

Art. 2 Material scope**第 2 条 适用范围**

(1) This Regulation applies to the processing of personal data wholly or partly by automated means and to the processing other than by automated means of personal data which form part of a filing system or are intended to form part of a filing system.

(1) 本条例适用于以自动化方式处理全部或部分个人数据的情形，以及除自动化方式处理个人数据以外，处理构成部分数据归档系统，或试图构成部分数据归档系统的其他方式的情形。

(2) This Regulation does not apply to the processing of personal data:

- a) in the course of an activity which falls outside the scope of Union law;
- b) by the Member States when carrying out activities which fall within the scope of Chapter 2 of Title V of the TEU^①;
- c) by a natural person in the course of a purely personal or household activity;
- d) by competent authorities for the purposes of the prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, including the safeguarding against and the prevention of threats to public security.

(2) 本条例不适用于以下对个人数据的处理：

- ① 超出欧盟法律范围的活动过程；
- ② 当成员国实施属于欧盟条约第五编第 2 章范围的活动时；
- ③ 当自然人在纯粹的个人或家庭活动过程时；
- ④ 当有关机关以预防、侦查、调查或起诉犯罪为目的，以及以执行

① <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/html/?ur=celex:12012m/txt> (译者注)。

刑事处罚为目的时，包括为了保障公共安全和预防对公共安全的威胁。

(3) For the processing of personal data by the Union institutions, bodies, offices and agencies, Regulation (EC) No 45/2001^① applies. Regulation (EC) No 45/2001 and other Union legal acts applicable to such processing of personal data shall be adapted to the principles and rules of this Regulation in accordance with Article 98.

(3) 欧盟机关、机构、办事处以及代理机构处理个人数据，适用 (EC) 第 45/2001 号条例。根据第 98 条的规定，(EC) 45/2001 号条例以及可适用于处理类似个人数据处理的其他欧盟法律行为，应符合本条例的相关原则与规定。

(4) This Regulation shall be without prejudice to the application of Directive 2000/31/EC^②, in particular of the liability rules of intermediary service providers in Articles 12 to 15 of that Directive.

(4) 本条例不得与 2000/31/EC 号指令，尤其是该指令第 12~15 条中介服务提供者的责任规定的适用相抵触。

Art. 3 Territorial scope

第 3 条 地域范围

(1) This Regulation applies to the processing of personal data in the context of the activities of an establishment of a controller or a processor in the Union, regardless of whether the processing takes place in the Union or not.

(1) 本条例适用于在欧盟内控制者或处理者的营业机构活动相关个人数据的处理活动，不论其处理活动发生在欧盟内外。

① <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/html/?ur=celex;32001roo45> (译者注)。

② <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/html/?uri=celex;32000l0031> (译者注)。

(2) This Regulation applies to the processing of personal data of data subjects who are in the Union by a controller or processor not established in the Union, where the processing activities are related to:

a) the offering of goods or services, irrespective of whether a payment of the data subject is required, to such data subjects in the Union; or

b) the monitoring of their behaviour as far as their behaviour takes place within the Union.

(2) 当处理行为属于以下情形之一时，本条例适用于由未在欧盟内设立的控制者或处理者对欧盟内数据主体的个人数据的处理活动。

① 不论数据主体是否被要求支付对价，向欧盟内数据主体提供商品或服务时；或

② 对他们行为的监督时，只要他们的行为发生在欧盟内。

(3) This Regulation applies to the processing of personal data by a controller not established in the Union, but in a place where Member State law applies by virtue of public international law.

(3) 本条例适用于未在欧盟内设立，但按照国际公法，在适用成员国法律的地区设立的控制者处理个人数据。

Art. 4 Definitions

第4条 定义

For the purposes of this Regulation:

就本条例而言：

(1) ‘personal data’ means any information relating to an identified or identifiable natural person (‘data subject’); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online

identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person;

(1) “个人数据”是指与已被识别或可识别的自然人（“数据主体”）有关的任何信息；可识别的自然人是指，能够直接或间接被识别的自然人，尤其是通过姓名、身份识别号码、位置数据、通过参照在线识别符等，或者通过参照该自然人一个以上的身体、生理、遗传、精神、经济、文化或社会身份等要素后可识别的人。

(2) ‘processing’ means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

(2) “处理”是指对个人数据或个人数据集群进行的任何操作或一系列的操作，不论其是否以自动化方式进行，例如收集、记录、编辑、构成、存储、加工或变更、检索、参考、使用、传输、散播以及其他能够予以公开的方式披露、整合或组合、限制、删除或销毁等。

(3) ‘restriction of processing’ means the marking of stored personal data with the aim of limiting their processing in the future;

(3) “处理限制”是指对已储存的个人数据进行标记，旨在限制将来处理这些数据。

(4) ‘profiling’ means any form of automated processing of personal data consisting of the use of personal data to evaluate certain personal aspects relating to a natural person, in particular to analyse or predict aspects concerning that natural person’s performance at work, economic situation, health, personal preferences, interests, reliability, behaviour, location or

movements;

(4) “数据画像”是为了评价与自然人相关的特定个人层面，特别是为了分析或预测该自然人的业务能力、经济情况、健康、个人喜好、爱好、可信度、行动、所处位置和位置移动等层面而使用的，任何以自动化方式的个人数据的处理。

(5) ‘pseudonymisation’ means the processing of personal data in such a manner that the personal data can no longer be attributed to a specific data subject without the use of additional information, provided that such additional information is kept separately and is subject to technical and organisational measures to ensure that the personal data are not attributed to an identified or identifiable natural person;

(5) “匿名处理”是指一种在没有使用额外数据的情况下，不再让个人数据归属于一个特定数据主体的方式处理个人数据。这种额外数据要分别保管，而且要用技术和管理措施确保相应个人数据不被已被识别或有可能被识别的自然人获取。

(6) ‘filing system’ means any structured set of personal data which are accessible according to specific criteria, whether centralised, decentralised or dispersed on a functional or geographical basis;

(6) “归档系统”是指基于特定标准能够知情的所有结构化的个人数据集，不论是否为基于功能因素或地理因素进行的集中化、非集中化或分散化。

(7) ‘controller’ means the natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of personal data; where the purposes and means of such processing are determined by Union or Member State law, the controller or the specific criteria for its nomination may be provided for by

Union or Member State law;

(7) “控制者”是指能独自或与他人一起决定个人数据处理目的及手段的自然人或法人、公共机关、代理机构或其他机关；若这种处理的目的及方式是基于欧盟或成员国法律加以决定的，那么控制者或用于任命控制者的特定标准则可以由欧盟或成员国法律来提供。

(8) ‘processor’ means a natural or legal person, public authority, agency or other body which processes personal data on behalf of the controller;

(8) “处理者”是指替代控制者来处理个人数据的自然人、法人、公共机关、代理机构或其他机关。

(9) ‘recipient’ means a natural or legal person, public authority, agency or another body, to which the personal data are disclosed, whether a third party or not. However, public authorities which may receive personal data in the framework of a particular inquiry in accordance with Union or Member State law shall not be regarded as recipients; the processing of those data by those public authorities shall be in compliance with the applicable data protection rules according to the purposes of the processing;

(9) “接受者”是指个人数据被公开的自然人、法人、公共机关、代理机构或其他机关，不论其是否为第三者。但是根据欧盟或成员国法律的规定，能够按照特定调查制度可以接收个人数据的公共机关，则不视其为接收者，这些公共机关对这些数据的处理应遵从与处理目的相适应的数据保护规定。

(10) ‘third party’ means a natural or legal person, public authority, agency or body other than the data subject, controller, processor and persons who, under the direct authority of the controller or processor, are authorised to process personal data;

(10) “第三方”是指在数据主体、控制者、处理者，以及在控制者或

处理者的直接权限下，除有权处理个人数据的相应主体之外的自然人、法人、公共机关、代理机构或其他机关。

(11) ‘consent’ of the data subject means any freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s wishes by which he or she, by a statement or by a clear affirmative action, signifies agreement to the processing of personal data relating to him or her;

(11) 数据主体的“同意”，是指数据主体通过陈述或明确的肯定行为，表示关乎自己的个人数据处理的同意的、自由的、特定的、被告知的、不模糊的信息主体的意思表示。

(12) ‘personal data breach’ means a breach of security leading to the accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to, personal data transmitted, stored or otherwise processed;

(12) “侵害个人数据”是指在个人数据的传送、储存或其他处理中发生的，因意外或非法销毁、丢失、变更、未经批准的公开或访问等安全的侵害。

(13) ‘genetic data’ means personal data relating to the inherited or acquired genetic characteristics of a natural person which give unique information about the physiology or the health of that natural person and which result, in particular, from an analysis of a biological sample from the natural person in question;

(13) “遗传数据”是指与自然人的先天性或后天性的遗传特征有关的个人数据，该数据给出关于该自然人的生理或健康的固有信息，尤其是结果来自对生物样品分析有问题的自然人。

(14) ‘biometric data’ means personal data resulting from specific technical processing relating to the physical, physiological or behavioural

characteristics of a natural person, which allow or confirm the unique identification of that natural person, such as facial images or dactyloscopic data;

(14) “生物识别数据”是指通过关于自然人身体、生理或行动性特征的特定技术处理结果得出的，与该自然人的面部图像或指纹数据一样的允许固有识别或确认的个人数据。

(15) ‘data concerning health’ means personal data related to the physical or mental health of a natural person, including the provision of health care services, which reveal information about his or her health status;

(15) “健康相关数据”是指能呈现出一自然人健康状态的个人数据，包括健康医疗服务的提供，该数据同该自然人身体或精神健康相关。

(16) ‘main establishment’ means:

(16) “主要营业机构”包括下面各项内容。

a) as regards a controller with establishments in more than one Member State, the place of its central administration in the Union, unless the decisions on the purposes and means of the processing of personal data are taken in another establishment of the controller in the Union and the latter establishment has the power to have such decisions implemented, in which case the establishment having taken such decisions is to be considered to be the main establishment;

① 如果一控制者在两个以上成员国拥有营业机构，其核心管理机构的所在地在欧盟内，除非对个人数据进行处理的目的与方式是由该控制者位于欧盟内部的其他营业机构进行，且该营业机构拥有作出相关决定的权限，则能做出这种决定的营业机构被视为主要营业机构。

b) as regards a processor with establishments in more than one Member State, the place of its central administration in the Union, or, if the processor has no central administration in the Union, the establishment of the processor

in the Union where the main processing activities in the context of the activities of an establishment of the processor take place to the extent that the processor is subject to specific obligations under this Regulation;

② 如果一处理者在两个以上成员国拥有营业机构，其核心管理机构的所在地在欧盟内，或如果该处理者在欧盟内不进行核心管理活动，那么在欧盟内承担本条例特定义务范围的、在有关处理者营业相关中进行主要处理的欧盟内处理者的营业机构。

(17) ‘representative’ means a natural or legal person established in the Union who, designated by the controller or processor in writing pursuant to Article 27, represents the controller or processor with regard to their respective obligations under this Regulation;

(17) “代理人”是指由依据第 27 条的控制者或处理者书面指定的，就本条例规定的各自义务代理控制者或处理者在欧盟内设立的法人或自然人。

(18) ‘enterprise’ means a natural or legal person engaged in an economic activity, irrespective of its legal form, including partnerships or associations regularly engaged in an economic activity;

(18) “企业”是指参与经济活动的自然人或法人，不论其为何种法律形态，包括经常参与经济活动的合伙组织或协会。

(19) ‘group of undertakings’ means a controlling undertaking and its controlled undertakings;

(19) “事业者团体”是指管理事业团体和被管理事业团体。

(20) ‘binding corporate rules’ means personal data protection policies which are adhered to by a controller or processor established on the territory of a Member State for transfers or a set of transfers of personal data to a controller or processor in one or more third countries within a group of undertakings, or

group of enterprises engaged in a joint economic activity;

(20) “有约束力的企业规定”是指在事业者团体或从事共同经济活动的企业团体中，为了给一组企业中的一个或多个第三国的控制者或处理者转移个人数据，或为进行一系列的个人数据转移行为而在成员国设立的控制者或处理者所要遵守的个人数据保护政策。

(21) ‘supervisory authority’ means an independent public authority which is established by a Member State pursuant to Article 51;

(21) “监督机关”是成员国根据第 51 条规定而设立的独立公共机关。

(22) ‘supervisory authority concerned’ means a supervisory authority which is concerned by the processing of personal data because:

a) the controller or processor is established on the territory of the Member State of that supervisory authority;

b) data subjects residing in the Member State of that supervisory authority are substantially affected or likely to be substantially affected by the processing; or

c) a complaint has been lodged with that supervisory authority;

(22) “关联监督机关”是指基于下述理由，参与对个人数据处理的监督机关：

① 当控制者或处理者设立在该监督机关所属的成员国领土内时；

② 当居住在该监督机关所属成员国的数据主体，因数据处理受到或可能受到重大影响；或者

③ 已经向该监督机关提出申诉。

(23) ‘cross-border processing’ means either:

a) processing of personal data which takes place in the context of the activities of establishments in more than one Member State of a controller or processor in the Union where the controller or processor is established in more

(5) The Commission shall, if necessary, submit appropriate proposals to amend this Regulation, in particular taking into account of developments in information technology and in the light of the state of progress in the information society.

(5) 若有必要，欧盟委员会应提交修改本条例的适当提案，尤其要考虑信息技术的发展和信息社会的发展现状。

Art. 98 Review of other Union legal acts on data protection

第 98 条 数据保护相关其他欧盟法案的审查

The Commission shall, if appropriate, submit legislative proposals with a view to amending other Union legal acts on the protection of personal data, in order to ensure uniform and consistent protection of natural persons with regard to processing. This shall in particular concern the rules relating to the protection of natural persons with regard to processing by Union institutions, bodies, offices and agencies and on the free movement of such data.

欧盟委员会，如果适当时，为了确保数据处理所涉自然人得到一致和持续的保护，应提交旨在修正其他个人数据保护相关欧盟法案的立法建议。尤其应关系到与欧盟机关、机构、事务所、代表处的数据处理相关的自然人保护规定，以及这类数据的自由流动。

Art. 99 Entry into force and application

第 99 条 生效及适用

(1) This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the *Official Journal of the European Union*.

(2) It shall apply from 25 May 2018.

(1) 本条例自发布在欧盟官方公报之日起 20 天后生效。

(2) 本条例自 2018 年 5 月 25 日起适用。

